

北京市某区人民检察院

起诉书

京某检刑诉〔2026〕87号

被告人陈某，男，1987年出生，公民身份号码已隐去，汉族，大学文化，无固定职业，户籍所在地北京市某区。因涉嫌诈骗罪，于2025年8月26日被北京市公安局某分局刑事拘留；同年9月2日经本院批准，被依法逮捕。现羁押于北京市某区看守所。

本案由北京市公安局某分局侦查终结，以被告人陈某涉嫌诈骗罪，于2026年6月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2025年3月至6月间，被告人陈某以其参与“星岚储能一期项目”、能够取得公司内部投资份额为由，向刘某、周某、郑某等人推介投资。陈某在沟通中称相关款项将用于项目设备采购和项目建设，并以项目退出、收益安排等内容促使三人付款。

2025年3月20日至2025年4月30日期间，刘某按照陈某要求向陈某指定账户支付首轮“星岚储能一期项目”投资款共计人民币240万元。

2025 年 4 月 12 日至 2025 年 4 月 22 日期间，周某按照陈某要求为参与“星岚储能一期项目”支付投资款共计人民币 180 万元，其中部分款项由其配偶孙某代为转账。

2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 12 日期间，郑某按照陈某要求为参与“星岚储能一期项目”支付投资款共计人民币 160 万元，其中部分款项转入陈某指定的马某账户。

2025 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 20 日期间，刘某基于陈某关于“追加内部份额”的说明，再次支付款项共计人民币 120 万元，其中部分款项转入陈某指定的马某账户。

上述四项付款合计人民币 700 万元。经调取银行流水发现，相关款项进入陈某本人及马某账户后，部分流向设备供应商、证券账户、债权人、消费商户及亲友账户，并向刘某、周某、郑某账户转回部分资金。相关资金用途及转回款项性质，需结合在案其他证据综合认定。

认定上述事实的证据如下：

1. 被害人刘某、周某、郑某的陈述及其提供的微信聊天记录、转账记录；
2. 被告人陈某的供述与辩解；
3. 证人孙某、马某、高某、许某、韩某、赵某、马某甲等人的证言；
4. 刘某、周某、郑某、陈某、马某、孙某名下相关银行账户交易明细及银行回单；

5. 陈某名下证券资金账户的资金流水及交易记录；

6. 涉案项目相关电子文件、项目资料、设备采购材料及微信聊天记录电子数据；

7. 相关项目主体出具的情况说明、工商登记资料及设备供应商出具的证明材料；

8. 其他能够相互印证的书证、电子数据。

本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市某区人民法院

检察官：王某某

2026年8月18日

附：1. 被告人陈某现羁押于北京市某区看守所；

2. 案卷材料及证据目录随案移送。